

1500993-44.2021.8.26.0224

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada. O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de trazer consigo ou manter em depósito a droga já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

"A noção legal de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500993-44.2021.8.26.0224 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500993-44.2021.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2046616/2021 - 02º

D.P. GUARULHOS, 16289926 - 02º D.P. GUARULHOS, 3692/20/207 - 02º D.P. GUARULHOS,

2046616 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Henrique Brandao dos Santos Bedini

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Larissa Boni Valieris

Vistos.

O réu Henrique Brandão dos Santos Bedini foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, consta do inquérito policial que, no dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 20h00min, na Rua Caio, nº 30, Vila Rio, nesta cidade e comarca de Guarulhos o réu tinha em depósito e guardava, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 5.182 (cinco mil cento e oitenta e dois) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 1,248 Kg, e 107 (cento e sete) porções de maconha, com peso líquido de 2,4 Kg, substâncias entorpecentes que causam dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 07/08, laudo de constatação provisória a fls. 60/66, e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 57/59.

O réu foi citado (fls. 130), apresentando defesa preliminar (fls. 139-143).

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2022 (fls. 154).

Em audiência, foram ouvidos os depoimentos das testemunhas Brigidio João da Silva Filho e a testemunha Deividson Neves Araujo da Silva, policial militar. Pelo Ministério Público e pela Defesa foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Kaue, o que foi homologado.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do requerido nos termos da denúncia. Na dosimetria, afirma não ser possível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu faz do tráfico seu meio de vida. Argumenta pela aplicação do regime fechado para cumprimento de pena, sendo incabível a substituição de pena e o sursis.

A defesa requereu a absolvição e subsidiariamente a aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede a presente ação.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13-14), boletim de ocorrência (fls. 24-25), termo de reconhecimento fotográfico (fls. 43), pelo laudo de constatação provisória e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 63-65 e 66-72), bem como pela prova oral coligida.

A autoria é inconteste.

O laudo de exame químico constatou que a presença de THC e de cocaína (fls. 63-65 e 66-72), assegurando a materialidade do crime.

A prova realizada durante a instrução deste feito não deixa nenhuma dúvida sobre a responsabilidade do réu acerca dos fatos a ele imputados na exordial acusatória.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação provisória e pelo laudo de exame químico-toxicológico.

De igual modo, a autoria do delito é inconteste e repousa sobre o réu.

A testemunha DEIVIDSON, policial, disse que se recordar da ocorrência. estavam em patrulhamento quando visualizar dois indivíduos em uma moto. Eles foram abordados. Nada constou de irregular na moto. O condutor era Gabriel e o passageiro era Lucas. Com Gabriel nada foi encontrado. Com Lucas encontraram maconha. Indagados Gabriel ficou em silencio. Lucas confirmou que era maconha e disse onde pegaram as drogas. Com apoio de outras equipes foram até o local indicado. No local visualizaram dois indivíduos que fugiram ao perceberem a chegada das viaturas. Não conseguiram abordar dos indivíduos. Dentro do imóvel havia um cômodo com uma caixa de papelão em uma cama. Havia dentro da caixa maconha e cocaína, além de dinheiro. Encontraram documentos pessoais na casa. os documentos pelo que se recorda era de um homem e uma mulher. Não teve contato com o réu no local. a testemunha Brigidio seria o locatário da casa. ele esteve na delegacia, mas não teve contato com ele. Somente levou a delegacia os indivíduos que foram abordados na moto e indicaram a residência onde encontraram as drogas. Nunca viu o réu antes. No mesmo sentido, foi o depoimento do policial KAUE ouvido na delegacia.

A testemunha BRIGIDIO disse que os policiais estiveram na sua casa e teria sido encontrada drogas. Não viu as drogas. Quando ele alugou a casa ele disse que trabalhava em uma pizzeria. Não havia movimentação na casa. não havia entrada e saída de pessoas. Era tranquilo.

Interrogado em Juízo, o acusado disse que conheceu um rapaz. Estava precisando de um dinheiro. Ele lhe ofereceu para guardar a caixa. No mesmo dia foi trabalhar e quando voltou tinha acontecido todo o ocorrido. Não sabia o que tinha na caixa. A caixa estava fechada.

Ocorre que a versão do réu de que não sabia o conteúdo da caixa não é verossímil, tendo em vista ter o réu alugado a casa em que estavam as drogas, bem como a quantidade e diversidade, além da existência de R\$ 300,00 em dinheiro, microtubos plásticos do tipo eppendorf, ralador metálico e 1000 saquinhos plásticos pequenos, comumente utilizados para embalar entorpecentes. Ou seja, as circunstâncias em que se desenvolveu a diligência policial revelam que as drogas eram destinadas à traficância.

Além disso, os depoimentos prestados pelos policiais civis, seguros e uníssonos entre si, demonstram que o acusado está envolvido com a prática de tráfico, sendo certo que os policiais não tinham motivos para acusar o réu injustamente, sendo certo que sequer o conheciam.

Assim, devem seus depoimentos em Juízo ser considerados como meio de prova e, via de consequência, tidos como válidos para a condenação.

Destaca-se que ainda que o ato de venda, em si, não tivesse sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada. O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de trazer consigo ou manter em depósito a droga já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

"A noção legal de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC nº 69.806/00- Relator Ministro CELSO DE MELLO - In DJU 04.06.1993 - p. 11.012).

No mesmo sentido:

"Para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei 6368/76, não se exige ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (HABEAS CORPUS nº 39.141-3 - Relator Desembargador ADALBERTO DENSER DE SÁ - IN RJTJESP 97/512).

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

Ante o exposto, conclui-se pela total procedência da ação nos termos da denúncia. Passo à dosagem da pena.

Considero as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06 desfavoráveis, diante da quantidade e diversidade da droga, razão pela qual fixo a pena base em 06 anos 03 meses e 28 dias de reclusão, bem como 625 dias multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Já na terceira fase, não se verifica causa de aumento de pena, porém presente a causa de diminuição do §4º do art. 33 da lei 11.343/06, ante a primariedade e os antecedentes, bem como por não haver notícia de que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Aplico a causa de diminuição em seu patamar mínimo, tendo em vista a maior reprovabilidade do crime ante a diversidade de drogas apreendidas, resultando a pena em 04 anos 02 meses e 18 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 417 dias multa.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 04 anos 02 meses e 18 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 417 dias-multa.

Fixo regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º do CP.

É possível verificar a ausência dos requisitos para a substituição ou suspensão condicional da pena, diante da quantidade de pena, nos termos do art. 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, e o faço para CONDENAR HENRIQUE BRANDÃO DOS SANTOS BEDINI, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, "caput", c.c. parágrafo 4º do mesmo artigo, da Lei 11.343/06, à pena de 04 anos 02 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto; bem como ao pagamento de 417 dias multa, no valor unitário mínimo.

Ausentes os requisitos para substituição ou suspensão condicional da pena.

Faculto ao réu o direito a recorrer em liberdade.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, ressalvada a concessão da gratuidade.

Determino a incineração da droga apreendida, caso assim já não tenha sido feito.

O réu não permaneceu preso por este processo, assim ausente lapso para detração.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal), ao IIRGD e expeça-se guia de execução.

P.I.C.

Guarulhos, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA